

[11] 적극적인 업무처리로 무담보 채권 회수에 기여[우수사례]

□ 경남지역본부 주영환 과장(4급)은 2016. 3. 21.부터 2018. 2. 28. 까지 무담보채권 관리 업무를 수행하였음

- 위 직원은 2016. 6. 3. [표 18]과 같이 경매 신청한 채무자 ○○○의 발견재산에 대한 경매사건(○○지방법원 2016타경 △△△△△)을 검토하던 중 선순위 근저당권자(설정 최고금액 650백만 원)인 (주)○○○○○○의 대표이사가 채무자와 동일인임을 발견하고

[표 18] 채무자 발견재산 경매 신청 현황

(단위 : m², 백만 원)

순번	경매신청 부동산	지목	면적	감정 가격	선순위 금액	근저당 권자
----	----------	----	----	----------	-----------	-----------

“기재생략”

- 2017. 3. 3. ○○지방법원에 경매기일 중지를 신청함과 동시에 선순위 근저당권자인 (주)○○○○○○을 상대로 처분금지가처분 신청과 사해행위 취소소송을 제기함
- 사해행위 취소소송에 대해 1심 재판부는 경매신청 된 전체 7 필지에 대하여 (주)○○○○○○이 제출한 약정서, 세금계산서, 송금자료를 근거로 대표이사인 ○○○이 경락받은 물건에 대한 대여금을 지급한 것이므로 사해행위 취소 대상이 아니라고 판단하여 원고 패소 판결하였으나

- 이에 위 직원은 상소하는 한편 적극적인 자료 수집·확인을 실시하여 (주)○○○○○○이 근저당권을 설정한 7필지 중 채무자 ○○○이 경락받은 물건에 대하여 대금을 지급하고자 (주)○○○○○○으로부터 대여금을 차용한 건은 7필지 중 ‘경상남도 □□시 □□구 □□동 △△△ 답 284m²’ 등 5필지²³⁾ 만 해당되고
- △ ‘경상남도 □□시 □□구 □□동 △△(답, 579m²) 및 △△(답, 106m²)’ 등 2필지는 제3자인 ○○○이 매각대금을 입금하여 대금을 지급한 재산인데도 (주)○○○○○○이 근저당권을 설정한 것을 확인하고 이를 재판부에 적극적으로 주장하여 2필지는 사해행위에 해당된다는 판결을 받음

□ 그 결과, 2018. 7. 18 채무자 ○○○은 강제경매 취하를 위해 채무부담액 244백만 원을 일시 상환함에 따라 무담보채권의 수익증대에 크게 기여함

【조치할 사항】

- ◇ 경남지역본부장은 적극적인 업무처리로 무담보채권회수에 기여한 주영환 과장(4급)을 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)

²³⁾ 경상남도 □□시 □□구 □□동 △△△, △△△, △△△, △△△, △△△